

0008943-62.2013.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO VINICIUS COSTA BARCELOS DOS SANTOS e outros

Juiz de Direito: Dr. Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

Eder Ribeiro Alves, Rafael Silva Dos Santos, Gustavo Vinicius Costa Barcelos Dos Santos, Paulo Sergio Souza Da Silva e Leandro Vilar Frigo foram denunciados pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0008943-62.2013.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0008943-62.2013.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO VINICIUS COSTA BARCELOS DOS SANTOS e outros

Juiz de Direito: Dr. Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

Eder Ribeiro Alves, Rafael Silva Dos Santos, Gustavo Vinicius Costa Barcelos Dos Santos, Paulo Sergio Souza Da Silva e Leandro Vilar Frigo foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, com pena corporal cominada ao delito de 05 a 15 anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 20 anos, conforme art. 109, 20, CP.

A denúncia foi recebida em 06/10/2014 (fls. 55/56).

Os réus foram citados por edital e, em 20/01/2021, determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional nos termos do artigo 366 da lei 9271/96 (fls. 128).

Não há produção antecipada de prova.

O Ministério Público requer a extinção do feito com relação a Gustavo, por ser menor de 18 anos na data dos fatos. Pede também o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação a Paulo e Rafael, uma vez que, diante da primariedade, a pena aplicada não seria superior a 08 anos, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Por fim, representa pela prisão preventiva de Leandro.

Anoto extinção da punibilidade do réu Eder Ribeiro Alves com fulcro no artigo 107, I, do CP (fls. 125).

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

De fato, Gustavo Vinicius Costa Barcelos Dos Santos, à época dos fatos, era inimputável, conforme prevê o artigo 27 do Código Penal (fls. 3).

Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de condições para a ação penal.

Declaro a nulidade ab initio da ação penal e, com relação a ele, extingo o feito sem julgamento de mérito.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude, eis que transcorrido o prazo prescricional para apuração do ato infracional.

Com relação aos réus Rafael Silva Dos Santos e Paulo Sergio Souza Da Silva, diante de todos os elementos dispostos na denúncia, se condenados fossem, não seriam punidos à pena acima de 08 anos, em razão de da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, o lapso prescricional aplicável, é de 12 anos (artigo 109, III, CP).

Ocorre, ainda, que os réus não tinham completado 21 anos na data do fato, deduzindo, assim, do prazo prescricional, a metade (fls. 04). É o que disciplina o Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Nota-se que, do recebimento da denúncia à decisão que suspendeu o curso do processo e o prazo prescricional transcorreram mais de 06 anos (06/10/2014 a 20/01/2021), ultrapassando o lapso prescricional para a eventual e futura pena a ser aplicada.

Como consequência, estando fadado à inutilidade, o Estado não possui interesse processual no prosseguimento da persecução penal.

Filio-me a corrente jurisprudencial que assevera:

“...se tratando de réu incontroversamente primário, é admissível o reconhecimento da prescrição retroativa, antes de proferida a sentença, com fundamento no fato de que a pena eventualmente aplicada não atingiria o máximo legalmente previsto para o delito. – A prescrição antecipada tem amparo no sistema penal brasileiro e, portanto, é possível o reconhecimento da prescrição retroativa, antes de proferida a sentença, se as circunstâncias judiciais subjetivas e objetivas mostram-se, desde logo, favoráveis ao acusado, fazendo com que a fixação da pena permaneça em seu mínimo legal caso sobrevenha decreto condenatório, sendo certo que, em tal hipótese, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir, condição da ação penal” (RJTACRIM 39/278).

Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE dos fatos imputados a RAFAEL SILVA DOS SANTOS e PAULO SERGIO SOUZA DA SILVA, com fundamento no o que faço com fundamento no artigo 107, IV, c.c. Art. 115 e art. 109, III, todos do Código Penal.

Com relação ao réu Leandro, lanço decisão à parte.

P.I.C.

Carapicuíba, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA